

G P S 捜査 (車両に使用者らの承諾なく秘かに G P S 端末を取り付け、情報機器でその位置情報を検索し、画面表示を読み取って当該車両の所在と移動状況を把握する刑事手続上の捜査) に関する次のアからオまでの各記述のうち、正しいものは幾つあるか。後記 1 から 6 までのうちから選りなさい。ただし、判例がある場合には、それに照らして考えるものとする。

- ア. G P S 捜査は、個人のプライバシーの侵害を可能とする機器をその所持品に秘かに装着することによって行われるため、合理的に推認される個人の意思に反してその私的領域に侵入する捜査手法といえ、刑事訴訟法上、特別の根拠規定がなければ許容されない強制処分に当たる。
- イ. G P S 捜査は、その実施に当たり、処分を受ける者の反対意思が現実に表示されているわけではないため、個人の意思を制圧することではなく、任意処分として行うことができる。
- ウ. G P S 捜査によって生じる個人のプライバシーの侵害とは、G P S 端末を秘かに装着した車両の位置情報を、継続的、網羅的に取得し、これを蓄積、分析することにより、その車両を使用する者の交友関係をはじめとする私生活上の情報全般を把握することをいい、一定期間にわたり車両の位置情報が取得された後初めてその G P S 捜査は強制処分と評価される。
- エ. G P S 捜査は、その実施に当たり、被疑事実と関係のない使用者の行動の過剰な把握を抑制する必要があるが、刑事訴訟法上、検証は 10 日を超えて実施できないとの規定があるため、検証許可状を取得すればこれを行うことができる。
- オ. G P S 捜査は、被疑者らに知られずに秘かに行うのでなければ意味がなく、処分を受ける者に対して事前の令状呈示を行うことは想定できないが、刑事訴訟法は、令状により行われる各強制処分について、令状を示すことができない場合に備え、処分の終了後遅滞なく、処分を受けた者に処分実施の事実を通知する手続を規定しているため、適正手続の保障という観点から問題が生じることはない。

1. 0 個 2. 1 個 3. 2 個 4. 3 個 5. 4 個 6. 5 個

No.9	GPS 捜査	正答率
予備R2-15	正 解	72%

ア 正しい

最大判平 29.3.15 (百選 31 事件) により、本記述は正しい。

上記判例は、「個人のプライバシーの侵害を可能とする機器をその所持品に秘かに装着することによって、合理的に推認される個人の意思に反してその私的領域に侵入する捜査手法である G P S 捜査は、個人の意思を制圧して憲法の保障する重要な法的利益を侵害するものとして、刑法上、特別の根拠規定がなければ許容されない強制的処分に当たる」としている。

イ 誤っている

本記述は、G P S 捜査は、個人の意思を制圧することではなく、任意処分として行うことができるとしている点で、誤っている。

最大判平 29.3.15 (百選 31 事件) は、「個人のプライバシーの侵害を可能とする機器をその所持品に秘かに装着することによって、合理的に推認される個人の意思に反してその私的領域に侵入する捜査手法である G P S 捜査は、個人の意思を制圧して憲法の保障する重要な法的利益を侵害するものとして、刑法上、特別の根拠規定がなければ許容されない強制的処分に当たる」としている。

ウ 誤っている

本記述は、一定期間にわたり車両の位置情報が取得された後初めてその G P S 捜査は強制処分と評価されるとしている点で、誤っている。

最大判平 29.3.15 (百選 31 事件) は、「G P S 捜査は、対象車両の時々刻々の位置情報を検索し、把握すべく行われるものであるが、その性質上、公道上のもののみならず、個人のプライバシーが強く保護されるべき場所や空間に関わるものも含めて、対象車両及びその使用者の所在と移動状況を逐一把握することを可能にする。このような捜査手法は、個人の行動を継続的、網羅的に把握することを必然的に伴うから、個人のプライバシーを侵害し得るものであり、また、そのような侵害を可能とする機器を個人の所持品に秘かに装着することによって行う点において、公道上の所在を肉眼で把握したりカメラで撮影したりするような手法とは異なり、公権力による私的領域への侵入を伴うものというべきである。」としており、機器を装着して時々刻々の位置情報を検索・把握すること自体が公権力による私的領域への侵入であり、「強制的処分」に当たるとしているから、一定期間にわたり車両の位置情報が取得された後初めてその G P S 捜査は強制処分と評価されるとしているわけではない。

エ 誤っている

本記述は、G P S 捜査は、検証許可状を取得すればこれを行うことができるとしている点で、誤っている。

最大判平 29.3.15 (百選 31 事件) は、「G P S 捜査は、情報機器の画面表示を読み取って対象車両の所在と移動状況を把握する点では刑法上の『検証』と同様の性質を有するものの、対象車両に G P S 端末を取り付けることにより対象車両及びその使用者の所在の検索を行う点において、『検証』では捉えきれない性質を有することも否定し難い。仮に、検証許可状の発付を受け、あるいはそれと併せて捜索許可状の発付を受けて行うとしても、G P S 捜査は、G P S 端末を取り付けた対象車両の所在の検索を通じて対象車両の使用者の行動を継続的、網羅的に把握することを必然的に伴うものであって、G P S 端末を取り付けるべき車両及び罪名を特定しただけでは被疑事実と関係のない使用者の行動の過剰な把握を抑制することができず、裁判官による令状請求の審査を要することとされている趣旨を満たすことができないおそれがある。」とした上で、「G P S 捜査について、刑法 197 条 1

項ただし書の『この法律に特別の定のある場合』に当たるとして同法が規定する令状を発付することには疑義がある。」としており、検証許可状を取得すればこれを行うことができるとはしていない。

オ 誤っている

本記述は、令状を示すことができない場合に備え、処分の終了後遅滞なく、処分を受けた者に処分実施の事実を通知する手続を規定しているため、適正手続の保障という観点から問題が生じることはない、としている点で、誤っている。

最大判平 29.3.15 (百選 31 事件) は、「GPS 捜査は、被疑者らに知られず秘かに行うのでなければ意味がなく、事前の令状呈示を行うことは想定できない。刑訴法上の各種強制的処分については、手続の公正の担保の趣旨から原則として事前の令状呈示が求められており (同法 222 条 1 項、110 条)、他の手段で同趣旨が図られ得るのであれば事前の令状呈示が絶対的な要請であるとは解されないとしても、これに代わる公正の担保の手段が仕組みとして確保されていないのでは、適正手続の保障という観点から問題が残る。」とした上で、「これらの問題を解消するための手段として、一般的には、実施可能期間の限定、第三者の立会い、事後の通知等様々なものが考えられるところ、捜査の実効性にも配慮しつつどのような手段を選択するかは、刑訴法 197 条 1 項ただし書の趣旨に照らし、第一次的には立法府に委ねられていると解される。仮に法解釈により刑訴法上の強制的処分として許容するのであれば、以上のような問題を解消するため、裁判官が発する令状に様々な条件を付す必要が生じるが、事案ごとに、令状請求の審査を担当する裁判官の判断により、多様な選択肢の中からの確かな条件の選択が行われない限り是認できないような強制的処分を認めることは、『強制的処分は、この法律に特別の定のある場合でなければ、これを行うことができない』と規定する同項ただし書の趣旨に沿うものとはいえない。」としている。よって、令状を示すことができない場合に備え、処分の終了後遅滞なく、処分を受けた者に処分実施の事実を通知する手続を規定しているから手続保障上の問題が発生しないとしているわけではない。

以上により、正しい記述はアの 1 個であり、したがって、正解は肢 2 となる。

